

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

об оказании информационно-консультационных услуг

г. Москва

«31» января 2026 г.

Настоящий договор публичной оферты об оказании информационно-консультационных услуг (далее по тексту – «**Оферта**») определяет порядок оказания услуг лицу, принявшему (акцептовавшему) настоящую Оферту, а также взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между гр. Камыниной Анастасией Викторовной, ИНН: 263014283220, являющейся плательщиком налога на профессиональный доход (НПД) от 14.01.2026 г., именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,

и Потребителем услуг, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, принявшим (акцептовавшим) настоящую Оферту.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Оферта составлена в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – «**ГК РФ**») и является публичной офертой (предложением) Исполнителя. Настоящая Оферта является предложением в адрес любых лиц заключить договор на оказание информационно-консультационных услуг на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.2. Настоящая Оферта содержит существенные условия договора оказания информационно-консультационных услуг Исполнителем.

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ настоящий документ является публичной офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя, лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.

1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является оплата услуг Исполнителя.

1.5. Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а также ознакомлен со стоимостью Услуги, указанными на Сайте Исполнителя.

1.6. Заинтересованное в акцепте Оферты лицо обязано полностью ознакомиться с условиями настоящей Оферты до момента оплаты.

1.7. Исполнитель имеет право неограниченное количество раз в любое время по своему усмотрению изменить условия настоящей Оферты, в том числе, дополнив ее, сократив, установив дополнительные обязанности и/или права как для Заказчика, так и для Исполнителя, либо прекратив такие обязанности и/или права, а равно изменив настоящий документ любым иным образом. Продолжая пользоваться материалами и услугами Исполнителя в случае изменения условий настоящей Оферты, Заказчик тем самым акцептует ее на новых условиях и не вправе предъявлять возражения относительно одностороннего изменения условий.

1.8. Услуги исполнителя не являются медицинской помощью, не являются медицинской услугой, не включают диагностику, лечение, назначение или коррекцию терапии.

1.9. Консультация Исполнителя носит информационный, разъяснительный и навигационный характер.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления Заказчиком действий по внесению предварительной оплаты (предоплаты) за оказание информационно-консультационных услуг.

2.2. Договор – договор возмездного оказания информационно-консультационных услуг между Сторонами, который заключается посредством акцепта Оферты.

2.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт Оферты.

2.4. Заключение по консультации – электронные документы, которые могут формироваться Исполнителем и предоставляться Заказчику по завершению Консультации. Заключение по Консультации не может являться основанием для постановки диагноза, назначения лечения, медикаментов и носят только информационный, ознакомительный характер, связанный с вопросами здоровья и здорового образа жизни.

2.5. Исполнитель – Камынина Анастасия Викторовна, ИНН: 263014283220, являющейся плательщиком налога на профессиональный доход (НПД) от 14.01.2026 г.

2.6. Консультация – предоставление информации посредством дистанционного способа связи. Консультация не является аналогом медицинского приема, медицинского вмешательства и/или медицинской услугой, не может являться основанием для постановки диагноза, назначения медикаментов или плана лечения

и представляет собой только возможность коммуникаций между Заказчиком и Исполнителем, имеющим опыт работы в медицине.

2.7. Оферта – настоящий документ Договор-оферта на оказание информационно-консультационных услуг Исполнителем, опубликованный в сети Интернет по адресу: <https://entginger.ru/>.

2.8. Сайт – <https://entginger.ru/>.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем информационно-консультационных услуг путем предоставления платных материалов, проведения информационных консультаций, мини-лекций по вопросам (далее по тексту – «Услуги»), в порядке и сроки, предусмотренные настоящей Офертой.

3.2. Исполнитель по требованию Заказчика и на основе сформулированных им вопросов предоставляет информацию из области медицины и здравоохранения.

3.3. Информация может содержать сведения о различного рода заболеваниях, характерных для них симптомах, обычно применяемых способах лечения и диагностирования, иные сведения специального характера, предоставления второго мнения специалиста, на основе предоставленных Заказчиком инструментальных и лабораторных исследований, фотографий и видео.

3.4. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя согласно выбранному пакету Услуг на Сайте.

3.5. Перечень, сроки и стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, а также требования к оказываемым Услугам, устанавливаются на сайте Исполнителя в зависимости от выбранного Заказчиком пакета Услуг.

3.6. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.7. Услуга оказывается Исполнителем лично с помощью дистанционных способов связи (видеосвязь/аудиосвязь/текстовые сообщения).

3.8. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги посредством видеосвязи с использованием «Яндекс Телемост» (<https://telemost.yandex.ru/>), при этом Исполнитель может дополнительно использовать иные общедоступные способы связи, такие как: «WhatsApp», «Telegram» и/или другие сервисы/мессенджеры и программы.

3.9. Заказчик подтверждает, что до момента Акцепта настоящей Оферты получил от Исполнителя всю полную информацию о сроках, стоимости и порядке оказания Услуг.

3.10. Заказчик подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей Оферты будут являться действия Исполнителя по проведению информационно-консультационных услуг по теме заболеваний уха, горла, носа, а также прилегающих областей головы и шеи в форме онлайн-трансляции по сети Интернет или предоставления информационных продуктов, в зависимости от выбранной Услуги Заказчиком. Заказчик надлежащим образом уведомлен и понимает, что данные услуги не являются медицинской, телемедицинской или иной консультацией. Для получения медицинской услуги Заказчик должен обратиться на очный прием к соответствующему врачу в медицинское учреждение.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать Услуги добросовестно в надлежащем порядке, в соответствии с условиями настоящей Оферты.

4.1.2. При выявлении обстоятельств, оказывающих или могущих оказать существенное влияние на результат Услуг, незамедлительно информировать об этом Заказчика.

4.1.3. Обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации.

4.1.4. Сохранять анонимность консультирования, кроме случаев, в которых совершены или могут быть совершены преступления, указанные в Уголовном кодексе Российской Федерации.

4.1.5. В случае невозможности предоставления Услуги в назначенный срок, уведомить Заказчика за 1 (один) календарный день до заявленной даты и перенести предоставление Услуг на другое время, при этом уведомление Заказчика осуществляется Исполнителем любым способом уведомления, предусмотренного настоящей Офертой.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящей Офертой.

4.2.2. Самостоятельно обеспечивать техническую возможность пользования Услугами Исполнителя со своей стороны, а именно:

- надлежащий доступ в интернет (с любого технического устройства);

- наличие программного обеспечения, совместимого с передачей информации от Исполнителя и других необходимых средств.

4.2.3. Неукоснительно и безоговорочно соблюдать следующие правила поведения при получении Услуг:

- соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к Исполнителю, не посягать на честь и достоинство;
- не допускать агрессивного поведения во время оказания услуг;
- не использовать ненормативную лексику, не употреблять в общении выражения, которые могут оскорбить Исполнителя.

4.2.4. Выполнять домашние задания и рекомендации Исполнителя.

4.2.5. Предоставлять достоверные сведения, необходимые для оказания информационно-консультационных услуг и достижения качественного результата.

4.2.6. Использовать полученную информацию, материалы, рекомендации и любые иные сведения, только в личных интересах, не выполнять их копирование, перенос на компьютер (сторонние носители и иные электронные устройства), распространение без письменного согласия Исполнителя.

4.3. **Исполнитель вправе:**

4.3.1. Получать от Заказчика любую документацию и сведения, необходимые для выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.

4.3.2. В любой момент изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в Интернете на Сайте не менее чем за 1 (один) календарный день до их ввода в действие.

4.3.3. Отказаться от исполнения обязательств, предупредив об этом Заказчика за 1 (один) календарный день до такого отказа.

4.3.4. По своему усмотрению определять и устанавливать стоимость Услуг.

4.3.5. Оказывать Услуги только после Акцепта Заказчиком настоящей Оферты.

4.3.6. Вынести Заказчику предупреждение о прекращении действий, нарушающих условия настоящей Оферты, и прекратить Оферту в случае продолжения Заказчиком таких действий.

4.4. **Заказчик вправе:**

4.4.1. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем.

4.4.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также задавать вопросы, связанные с оказанием Услуг.

4.4.3. Отказаться от рассылки по электронной почте, если Заказчик хочет отказаться от любого вида рассылки, он должен направить запрос на электронную почту, указанную на Сайте Исполнителя или в настоящей Оферте.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата услуг осуществляется путем внесения 100% (сто процентной) предоплаты.

5.2. Датой оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.3. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, а также иными способами, согласованными с Исполнителем.

5.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей.

5.5. Услуги подлежат оказанию Исполнителем только на условиях предварительной оплаты, осуществленной Заказчиком в соответствии с условиями настоящей Оферты.

5.6. Заказчик уведомлен, что Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"»).

5.7. Для оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя Исполнитель обязан сформировать и передать Заказчику счет на оплату или предоставить чек об оплате в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».

5.8. В случае прекращения применения Исполнителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» стоимость Услуги пересмотру не подлежит.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае, если Заказчик оплатил Услуги, но по причинам, не зависящим от воли Исполнителя, не воспользовался ими в установленный срок и не уведомил Исполнителя об отказе от получения Услуг не

позднее, чем за 1 (один) календарный день до начала оказания Исполнителем Услуг, возврат денежных средств не осуществляется.

6.3. В случае, если Заказчик оплатил Услуги, но по причинам, не зависящим от воли Заказчика, не воспользовался ими в установленный срок, Заказчик вправе запросить у Исполнителя иную удобную для Заказчика дату для оказания Исполнителем Услуги или потребовать от Исполнителя возврата оплаченных денежных средств, при этом Исполнитель вправе удержать из оплаченных денежных средств фактически понесенные им расходы, а оставшуюся часть денежных средств вернуть Заказчику. Причины, по которым Заказчик не смог воспользоваться Услугами Исполнителя в установленный срок по не зависящим от него причинам, должны быть документально подтверждены Заказчиком.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания Услуг Исполнителем/принятием Услуг Заказчиком, если такая невозможность возникла вследствие нарушения работы в сети Интернет, программного обеспечения или оборудования Заказчика.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за результат использования, полезность или последствия оказываемых Услуг. В случае несоответствия состава Услуг, предоставляемых в рамках действующего Договора-оферты, потребностям Заказчика, Исполнитель ответственности не несет.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, если это явилось следствием непреодолимой силы, возникших после Акцепта Заказчиком настоящей Оферты в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (стихийные бедствия, военные действия на территории РФ, массовые беспорядки, пандемия, эпидемия, правительственные постановления или распоряжения государственных органов).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны договорились предпринимать все возможные меры к разрешению разногласий между ними в порядке двусторонних переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в претензионном порядке.

7.2. Претензия должна быть составлена в письменной форме, мотивирована, содержать доказательства спорных обстоятельств, и направлена в адрес других Сторон настоящего Договора нарочным образом либо посредством почтового отправления – ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. При этом срок ответа на претензию не должен превышать 7 (Семи) рабочих дней с даты ее получения.

7.3. В случае, если Стороны не достигнут взаимного согласия в досудебном порядке, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком настоящей Оферты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящая Оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.

8.3. Настоящая Оферта может быть расторгнута досрочно по соглашению Сторон в любое время путем подписания соглашения о расторжении Оферты. В указанном случае датой расторжения Оферты считается дата подписания указанного соглашения. Соглашение может быть оформлено в виде обмена письмами, согласно которым следует волеизъявление каждой из Сторон о расторжении Оферты, а также определен и согласован порядок распоряжения денежными средствами.

8.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать (уступать) свои права и обязательства, предусмотренные настоящей Офертой, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

8.5. При акцепте настоящей Оферты все предварительные договоренности и переписка между Сторонами утрачивают свою силу.

8.6. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящей Оферты.

8.7. Заказчик ознакомлен, что уведомления, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, направляются Сторонам по электронной почте, посредством мессенджеров «WhatsApp»/«Telegram», по адресам/телефонам, указанным Сторонами. Стороны договорились, что указанные уведомления будут считаться направленными надлежащим образом и иметь силу письменного уведомления.

8.8. Вне зависимости от страны нахождения и(или) проживания Заказчика, либо его гражданства, правоотношения между Заказчиком и Исполнителем регулируются нормами законодательства Российской Федерации.

8.9. Заказчик, в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных», дает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, включая: фамилию, имя, отчество, дата рождения, контактные номера телефонов и адреса электронной почты, любые сведения о состоянии здоровья и оказанных медицинских услугах, а также иные сведения, необходимые Исполнителю в целях оказания услуг в соответствии с настоящей Офертой. Обработка персональных данных осуществляется в форме любых операций с персональными данными с использованием или без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие предоставляется без срока его действия с момента Акцепта настоящей Оферты и до дня отзыва в письменной форме.

8.10. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

гг. Камынина Анастасия Викторовна

ИНН: 263014283220

Адрес для корреспонденции: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 12, к. 2, кв. 228

Телефон: +7 (915) 260-30-08

Эл. почта: Akamynina4@yandex.ru

Р/с: 40817810738115914287, открытый в ПАО СБЕРБАНК

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225